



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2678-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 1726-2026/CC1

DENUNCIANTE : LUZ MICAELA LOYOLA CHÁVEZ (SEÑORA LOYOLA)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.¹ (BCP)
SCOTIABANK PERÚ S.A.A.² (SCOTIABANK)
PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.³ (PACÍFICO)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE SANCIÓN
DESISTIMIENTO
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO
SEGUROS Y PENSIONES
SANCIÓN : **BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: AMONESTACIÓN**
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S.A.: AMONESTACIÓN
PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.: UNO CON TREINTA (1,30) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)

Lima, 5 de junio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escrito del 26 de setiembre de 2025, complementado con los escritos del 9⁴ y 27 de octubre de 2025 y subsanado con escrito del 1 de diciembre de 2025, la señora Loyola denunció al BCP, Scotiabank y Pacífico por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código), señalando lo siguiente:

(i) El 25 de agosto de 2025, recibió una llamada de supuesto personal de *la aerolínea LAM* (Sic) que, al intentar cortar, bloqueó su celular y le impidió usarlo.

Respecto al BCP

(ii) Al poder usar nuevamente su celular, se comunicó con el Banco vía llamada telefónica, siendo indicada que su tarjeta había sido bloqueada porque el 25 de agosto de 2025:

a. Se realizó 1 operación no reconocida con cargo a su cuenta de ahorros soles 194-222*****28, por el importe de S/ 1 680,00.

¹ Con Registro Único de Contribuyentes N° 20100047218.

² Con Registro Único de Contribuyentes N° 20100043140.

³ Con Registro Único de Contribuyentes N° 20332970411.

⁴ Remitidos mediante el MEMORANDUM N° 001926-2025-PS2/INDECOPI de fecha 20 de octubre de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2678-2025/CC1

- b. Se realizaron 2 operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta de ahorros dólares 194-222*****50, por los importes de US\$ 1 300,09 y US\$ 257,92.
- (iii) También se realizó una disposición de efectivo con cargo a su tarjeta de crédito, pero que finalmente no pudo ser retirado, por lo que, el Banco devolvió dicho importe a su cuenta de ahorros.
- (iv) Además, para las transferencias en dólares, se aplicaron tasas de cambio.
- (v) Debido a ello, presentó el reclamo C43990693 ante el Banco, recibiendo respuesta no favorable el 27 de agosto de 2025. Por lo que, presentó su apelación C44123460; sin embargo, el 29 de agosto de 2025, recibió respuesta en el mismo sentido.

Respecto a Scotiabank

- (vi) De la revisión de su aplicativo, tomó conocimiento que el 25 de agosto del 2025, se realizó 1 operación no reconocida con cargo a su cuenta digital SBP 206-05****5, por el importe de S/ 7 150,00.
- (vii) Debido a ello, el 25 de agosto de 2025, presentó el reclamo 103-R-2025027713 ante el Banco, recibiendo respuesta no favorable el 3 de setiembre del 2025. Por lo que, el 5 de setiembre del 2025, presentó su apelación 029-O-2025037618; sin embargo, el 17 de setiembre del 2025, recibió respuesta en el mismo sentido.

Respecto a Pacífico

- (viii) El 25 de agosto de 2025, solicitó la activación de cobertura del seguro contratado con la aseguradora sobre el siniestro 1001***332 -respecto de las operaciones en sus cuentas con el Banco BCP-; sin embargo, el 16 de setiembre de 2025 recibió respuesta no favorable.
2. La señora Loyola solicitó que, en calidad de medida correctiva, se ordene la devolución del importe ascendente a S/ 7 150,00. Cabe resaltar que no solicitó el reembolso de las costas y costos del presente procedimiento.
3. Por Resolución N° 2 del 5 de diciembre de 2025, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia presentada por la señora Loyola contra el Banco, realizando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

PRIMERO: admitir a trámite la denuncia del 26 de septiembre de 2025, complementada con los escritos del 9 y 27 de octubre de 2025 y subsanada con escrito del 1 de diciembre de 2025, interpuesta por la señora Luz Micaela Loyola Chávez contra Banco de Crédito del Perú S.A., Scotiabank Perú S.A.A. y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, BCP no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realice una (1) operación no*



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2678-2025/CC1

reconocida con cargo a la cuenta de ahorros soles 194-222*****28, de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 1 680,00. El detalle de la operación fue el siguiente:

Cuadro N° 1: Detalle de operaciones

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
25/08/2025	TRANSF.BCO.SCOTIAB	S/ 1 680,00

- (ii) Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, BCP no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realicen dos (2) operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros dólares 194-222*****50, de titularidad de la denunciante. El detalle de las operaciones fue el siguiente:

Cuadro N° 2: Detalle de operaciones

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
25/08/2025	TRANSF.BCO.SCOTIAB	\$ 1 300,09
25/08/2025	TRANSF.BCO.SCOTIAB	\$ 257,92

- (iii) Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Scotiabank no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto del 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta digital SBP 206-05****5, de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 7 150,00. El detalle de la operación fue el siguiente:

Cuadro N° 3: Detalle de operaciones

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
25/08/2025	TRANSFERENCIA A OTRO BANCO	S/ 7 150,00

- (iv) Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, Pacífico se habría negado, de manera injustificada, a activar la cobertura del seguro contratado por la denunciante para el siniestro 1001***332, pese a que fue solicitado en fecha 25 de agosto de 2025.

(...)"

4. El 24 de abril de 2026, Pacífico presentó su escrito de descargos, conforme al siguiente detalle:

- (i) La denunciante se encontraba afiliada al seguro de protección de tarjetas 3012266323, lo cual no resulta un hecho controvertido, y sobre el cual se advierte que las condiciones de cobertura comprenden de forma expresa -entre otros- los supuestos de transferencias no reconocidas realizadas a través de canales virtuales, incluidas aplicaciones móviles, siempre que estas se originen como consecuencia de robo, hurto, pérdida o cambio de tarjeta, secuestro del asegurado o fraude por internet.
- (ii) La denunciante señaló que fue víctima de un hackeo a su dispositivo móvil, mediante el cual un tercero habría accedido a sus aplicativos bancarios, lo cual no se encuentra comprendido dentro del ámbito de protección previsto por la póliza, en tanto este tipo de fraude generó transferencia a cuentas de la propia denunciante en otros bancos.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2678-2025/CC1

- (iii) Se informó a la denunciante que no procedía la activación del seguro dado que no existía afectación alguna para brindar cobertura, en tanto las operaciones tenían como beneficiaria a la propia denunciante en cuentas de su titularidad mantenidas en otra entidad bancaria.
 - (iv) La denunciante presentó una reconsideración a la respuesta brindada y dicha solicitud fue atendida el 16 de setiembre de 2025, además, el 19 de setiembre de 2025, le enviaron una comunicación reiterando que el evento denunciado no se encuentra amparado por la póliza contratada.
 - (v) Respecto de la operación de S/ 2 000,00 la denunciante reconoció que ese importe correspondía a una disposición de efectivo efectuada desde su tarjeta de crédito *****0536 dirigida a su cuenta de ahorros 194-222*****-0-28, ambas de BCP.
5. El 27 de abril de 2026, BCP presentó su escrito de descargos, conforme al siguiente detalle:
- (i) Sobre la imputación (i) del resolutivo segundo de la Resolución N° 2, se ha incurrido en un error material, debido a que el cargo efectuado por la operación no reconocida fue por el importe de S/ 1 684,80 y no por S/ 1 680,00.
 - (ii) Sin perjuicio de ello, formuló su allanamiento sobre las 2 imputaciones formuladas en su contra.
 - (iii) Solicitó se programe una audiencia de conciliación virtual.
6. El 5 de mayo de 2026, Scotiabank presentó su escrito de descargos formulando su allanamiento respecto a la imputación formulada en su contra.
7. El 18 de mayo de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0754-2026/CC1-ST, mediante el cual recomendó lo siguiente:
- (i) Sancionar al BCP con una amonestación por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en consideración al allanamiento formulado sobre el hecho referido a no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realice 1 operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros soles 194-222*****28, de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 1 684,80.
 - (ii) Sancionar al BCP con una amonestación por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en consideración al allanamiento formulado sobre el hecho referido a no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realicen 2 operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 1 558,01 con cargo a la cuenta de ahorros dólares 194-222*****50, de titularidad de la denunciante.
 - (iii) Sancionar a Scotiabank con una amonestación por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en consideración al allanamiento formulado sobre el hecho referido a no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que,



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2678-2025/CC1

el 25 de agosto del 2025, se realice 1 operación no reconocida con cargo a la cuenta digital SBP 206-05****5, de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 7 150,00.

- (iv) Sancionar a Pacífico con una multa de 1,30 UIT por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditado que la negativa de la cobertura del seguro de protección de tarjetas por el siniestro 1001340332 fue justificada.
8. Por Resolución N° 6 del 18 de mayo de 2025, se puso en conocimiento a las partes el Informe Final de Instrucción N° 0754-2026/CC1-ST y les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución.
9. El 27 de mayo de 2026, el BCP presentó su escrito de conformidad al Informe Final de Instrucción y solicitó se programe una audiencia de conciliación.
10. El 28 de mayo de 2026, la señora Loyola presentó un escrito indicando que se desistía del procedimiento y pretensiones seguidas contra Scotiabank.
11. En la misma fecha, Scotiabank presentó un escrito solicitando se archive la denuncia presentada por la señora Loyola, toda vez que había suscrito un acuerdo extrajudicial y, la denunciante había solicitado el desistimiento.
12. El 29 de mayo de 2026, Pacífico presentó un escrito reiterando los argumentos manifestados en su escrito de descargos y, solicitó se programe una audiencia de conciliación.
13. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Cuestiones Previas:

(i) Sobre las imputaciones efectuadas

14. El artículo 75° del TUO de la LPAG⁵ establece que corresponde a la autoridad administrativa encauzar de oficio el procedimiento. Asimismo, el numeral 234.3 de su artículo 234° señala que para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente que la resolución que da inicio al trámite del procedimiento sancionador

⁵ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos

Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes:

(...)

3. Encauzar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos.



contenga la calificación de las presuntas infracciones de los hechos imputados a título de cargo⁶.

— **Sobre la precisión de imputaciones**

15. Mediante Resolución N° 2 del 5 de diciembre de 2025, la Secretaría Técnica imputó la conducta contenida en el punto (i) descrita en el numeral 3 de la presente resolución.
16. Sin embargo, se advierte del escrito de denuncia, así como de los medios probatorios aportados por la denunciante, que la operación no reconocida fue por S/ 1 684,80.
17. En ese sentido, corresponde que enmendar el error material y evaluar la imputación antes señalada, conforme a los siguientes términos:
 - (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto, BCP no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realice 1 operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros soles 194-222*****28, de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 1 684,80. El detalle de la operación fue el siguiente:*

Cuadro N° 1: Detalle de operaciones

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO
25/08/2025	TRANSF.BCO.SCOTIAB	S/ 1 684,80

18. Cabe señalar que la precisión efectuada no vulnera el derecho de defensa del BCP, pues, en su oportunidad, se le corrió traslado del escrito de denuncia, el cual contenía el detalle de la operación cuestionada (señalando el importe correcto) y – en atención a los medios probatorios aportados al procedimiento– existía claridad respecto del importe del cobro cuestionado.
 19. Además, consideramos oportuno precisar que el BCP presentó su escrito de descargos teniendo en consideración el importe correcto de la operación.
- (ii) Sobre la solicitud de reprogramación de audiencia de conciliación**
20. Mediante escrito del 27 de abril y 27 de mayo de 2026, BCP solicitó que se convoque a una audiencia de conciliación con el denunciante. Asimismo, mediante escrito del 29 de mayo de 2026, Pacífico realizó el mismo requerimiento.
 21. Sobre el particular, el artículo 29° de la Ley Sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo N° 807, establece la facultad del

⁶ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 234°.- Caracteres del procedimiento sancionador

Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por:

(...)

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia.

(...)



Secretario Técnico de poder convocar a una audiencia de conciliación en cualquier estado del procedimiento e incluso antes de admitir a trámite la denuncia; no obstante, debe considerarse que dicho acto se constituye en facultativo⁷.

22. Por su parte, el artículo 147° del Código establece que los consumidores pueden conciliar la controversia surgida con el proveedor con anterioridad o incluso durante la tramitación de los procedimientos administrativos por infracción a las normas de protección, siendo que los representantes de la autoridad de consumo pueden promover la conclusión del procedimiento mediante la conciliación. Asimismo, el referido artículo señala que el funcionario encargado de dirigir la audiencia, previo análisis del caso puede intentar acercar las posiciones de las partes para propiciar un arreglo entre ellas o, alternativamente, propone una fórmula de conciliación; sin embargo, la propuesta conciliatoria no genera responsabilidad de la persona encargada de la diligencia ni de la autoridad administrativa.
23. Así, se observa que la citación a una audiencia de conciliación constituye una facultad reservada a la Comisión, mas no una obligación impuesta por el sistema legal de protección al consumidor.
24. En este punto, debe indicarse, además, que no resulta necesario que el acuerdo conciliatorio se lleve a cabo en las instalaciones del Indecopi, pues las partes pueden arribar a un acuerdo fuera del procedimiento administrativo iniciado ante la Comisión, siendo solo necesario poner en conocimiento dicha decisión ante la autoridad administrativa, para que esta emita un pronunciamiento definitivo sobre el caso.
25. En ese sentido, en la medida que convocar a una audiencia de conciliación es un acto facultativo de la autoridad administrativa, la Comisión considera que corresponde denegar la solicitud de audiencia de conciliación presentada BCP.

Sobre el desistimiento parcial de la pretensión y del procedimiento formulado por la señora Loyola

26. Al respecto, el numeral 189.1 del artículo 200 del TUO de la LPAG, establece que el desistimiento del procedimiento importará la culminación de este, pero no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento. De igual modo, el numeral 189.2 del precitado artículo señala que el desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa⁸.

⁷

LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, aprobada por DECRETO LEGISLATIVO N° 807 y publicada el 18 de abril de 1996

Artículo 29.- En cualquier estado del procedimiento, e incluso antes de admitirse a trámite la denuncia, el Secretario Técnico podrá citar a las partes a audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante el Secretario Técnico o ante la persona que éste designe. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la denuncia, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el mismo que tendrá efectos de transacción extrajudicial. En cualquier caso, la Comisión podrá continuar de oficio el procedimiento, si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros.

⁸

DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026

Artículo 189.- Desistimiento del procedimiento o de la pretensión

189.1 El desistimiento del procedimiento importará la culminación del mismo, pero no impedirá que posteriormente vuelva a plantearse igual pretensión en otro procedimiento.



27. Por su parte, el numeral 1 del artículo 107-A del Código dispone que, en cualquier estado e instancia del procedimiento de oficio o promovido por denuncia de parte, el órgano puede declarar su conclusión anticipada cuando el denunciante formule desistimiento del procedimiento o de la pretensión antes de la notificación de la resolución que agota la vía administrativa.
28. Asimismo, el artículo 107-A del Código establece que la autoridad podrá continuar de oficio el procedimiento si del análisis de los hechos denunciados considera que podría estarse afectando intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento entrañase interés general.
29. En el presente caso, se evidencia que el 28 de mayo de 2026, la señora Loyola manifestó su voluntad de desistirse de la pretensión y del procedimiento iniciado contra Scotiabank.
30. En este punto, la Comisión considera pertinente tener en cuenta que, en el presente caso, no existen indicios de vulneración de intereses de terceros o una afectación al interés general que ameriten ejercer la facultad antes descrita, en la medida que la presunta infracción está referida principalmente a que Scotiabank no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto del 2025, se realice una (1) operación no reconocida con cargo a la cuenta digital SBP 206-05****5, de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 7 150,00.
31. De otra parte, de lo actuado en el expediente, no se evidencia la existencia de otros consumidores en la misma situación o una afectación al interés general, por lo que el hecho cuestionado ha configurado una afectación individual a la señora Loyola.
32. En consecuencia, esta Comisión considera que corresponde aceptar el desistimiento de la pretensión formulado por la señora Loyola contra Scotiabank, dando por finalizado parcialmente el procedimiento, y respecto de dicho extremo, ordenar el archivo del expediente.

Sobre los allanamientos formulados

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado, es decir, el denunciado acepta la pretensión de la denuncia⁹.
34. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o

189.2 El desistimiento de la pretensión impedirá promover otro procedimiento por el mismo objeto y causa.
(...)

⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, aprobado por RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 010-93-JUS y publicado el 22 de abril de 1993**

Artículo 330.- Allanamiento y reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta. (...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2678-2025/CC1

reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas¹⁰.

(i) Sobre no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que se realice 1 operación no reconocida por el importe total de S/ 1 684,80 con cargo a la cuenta ahorro soles 194-222***28**

35. En su escrito de descargos, que obra en la pieza procesal 38 del expediente electrónico, BCP formuló allanamiento¹¹ respecto de la imputación realizada en su contra.

36. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0754-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Loyola contra el Banco, por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto de la imputación materia de análisis.

(ii) Sobre no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que se realicen 2 operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 1 558,01 con cargo a la cuenta ahorros dólares 194-222***50**

37. En su escrito de descargos, que obra en la pieza procesal 38 del expediente electrónico, BCP formuló allanamiento¹² respecto de la imputación realizada en su contra.

38. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0754-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Loyola contra el Banco, por infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto de la imputación materia de análisis.

¹⁰ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(...)

¹¹ Ver pieza procesal denominada "DESCARGOS - CASO LOYOLA CHAVEZ.PDF" presentada mediante escrito del 27 de abril de 2026 por BCP.

¹² Ver pieza procesal denominada "DESCARGOS - CASO LOYOLA CHAVEZ.PDF" presentada mediante escrito del 27 de abril de 2026 por BCP.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2678-2025/CC1

Sobre el deber de idoneidad

39. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe⁵.
40. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁶. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
41. Al respecto, no es un hecho controvertido que la compañía aseguradora le denegó a la señora Loyola la cobertura del seguro de protección de tarjetas por el siniestro 1001340332, toda vez que ello ha sido reconocido por ambas partes del procedimiento. Por tanto, el hecho controvertido consistirá en determinar si la negativa se encontraba justificada o no.
42. En este punto, es preciso señalar que el artículo 15° del Reglamento para la Gestión y Pago de Siniestros, aprobado por Resolución SBS N° 3202-2013¹³ (en adelante, Reglamento para la Gestión y Pago de Siniestros), establece que las empresas se encuentran obligadas a fundamentar y detallar los motivos que sustentan el rechazo de las solicitudes de cobertura presentadas por los asegurados.
43. De la norma citada se aprecia que las compañías aseguradoras tienen la obligación de fundamentar y detallar los motivos que sustentan el rechazo de las solicitudes de

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹³ **RESOLUCIÓN SBS N° 3202-2013, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN Y PAGO DE SINIESTROS.**

Artículo 15.- Rechazo de siniestros

El rechazo de un siniestro debe ser fundamentado por la empresa, debiendo contar con el respectivo sustento en el expediente del siniestro. Los expedientes de siniestros deben contar con los informes técnicos que se hubieran emitido, los informes de los ajustadores de siniestros, de ser el caso, y demás documentos que sustenten la decisión adoptada por la empresa. Dichos expedientes deben encontrarse a disposición de la Superintendencia, cuando ésta lo requiera.

La empresa debe informar detalladamente, mediante comunicación cursada al asegurado o al beneficiario, según corresponda, a través de los mecanismos y en las direcciones pactadas en la póliza, los motivos que sustentan el rechazo del siniestro, adjuntando copia de los documentos tomados en cuenta para fundamentar su decisión, debidamente suscrita por el responsable del área encargada de evaluar los siniestros. Dicha comunicación debe ser elaborada y entregada al asegurado o al beneficiario dentro de los plazos establecidos en los artículos 8 u 11 del presente Reglamento, según corresponda.
(...)"



cobertura presentadas por los asegurados.

44. Sobre el particular, obra en el expediente una copia del documento denominado “GS/IN-1268930/2025”¹⁴ del 29 de agosto de 2025, mediante la cual Pacífico rechazó la cobertura solicitada por la señora Loyola, señalando que, el siniestro reportado N° 1001340332 no era materia de cobertura, ya que se realizó a una tarjeta de otro banco a nombre de la asegurada, es decir los montos de S/ 1 684,80 y US\$ 1 558,01 se encontraban en una cuenta de otro banco a su nombre, por lo que, no había pérdida para indemnizar por fraude.
45. En consecuencia, habiéndose determinado cuales fueron los motivos por los cuales la compañía aseguradora negó a la señora Loyola la cobertura del seguro de protección de tarjetas, corresponde verificar si dicha decisión se encontraba justificada.
46. Así pues, correspondía a Pacífico presentar el Certificado del Seguro de Protección de Tarjetas a fin de que este Colegiado pueda verificar las coberturas aplicables a dicho producto, para determinar si el rechazo del siniestro se encontraba justificado y, si dichas condiciones fueron oportunamente informadas a la denunciante.
47. No obstante, a pesar de que mediante Resolución N° 2 del 5 de diciembre de 2025, se hizo un requerimiento a Pacífico, a fin de que presente todos los documentos suscritos que vinculen a la señora Loyola con la contratación del seguro de protección de tarjetas vinculado al siniestro 1001340332, la compañía aseguradora no ha cumplido con remitir dicha información.
48. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0754-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Loyola contra Pacífico, por presunta infracción a los artículos 18° y 19° del Código, en la medida que no ha quedado acreditado que la negativa de la cobertura del seguro de protección de tarjetas por el siniestro 1001340332 fue justificada.

Sobre las medidas correctivas

49. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias¹⁵.

¹⁴ Ver pieza procesal denominada “ANEXO 1-A LOYOLA.PDF” presentada mediante escrito del 24 de abril de 2026 por Pacífico.

¹⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 114.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.



50. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior¹⁶. Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro¹⁷.

¹⁶

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 115.- Medidas correctivas reparadoras

- 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
- Reparar productos.
 - Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

¹⁷

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:



51. Al respecto, se verifica la existencia de las siguientes infracciones:
- (i) BCP formuló su allanamiento sobre el hecho referido a no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realice 1 operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros soles 194-222*****28, de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 1 684,80.
 - (ii) BCP formuló su allanamiento sobre el hecho referido a no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realicen 2 operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 1 558,01 con cargo a la cuenta de ahorros dólares 194-222*****50, de titularidad de la denunciante.
52. Por otra parte, se verifica una infracción referida a que Pacífico no ha acreditado que la negativa de la cobertura del seguro de protección de tarjetas por el siniestro 1001340332 fue justificada.
53. La señora Loyola solicitó que, en calidad de medida correctiva, se ordene la devolución del importe ascendente a S/ 7 150,00.
54. Cabe precisar que, respecto al punto (i) y (ii) contenidos en el numeral 43 de la presente resolución, este Colegiado considera oportuno precisar que las tres (3) operaciones no reconocidas por los importes de S/ 1 680,00, US\$ 1 300,09 y US\$ 257,92 corresponden a transferencias interbancarias que se realizaron a la cuenta digital SBP 206-05****5 en el Scotiabank de titularidad de la señora Loyola. Por tanto, si bien correspondería ordenar como medida correctiva la devolución de dichas operaciones no reconocidas, lo cierto es que, dichos importes no salieron de la esfera patrimonial de la denunciante, por lo que no corresponde ordenar medida correctiva al respecto.
55. Sin perjuicio de ello, este órgano colegiado considera que corresponde ordenar a los proveedores denunciados, en calidad de medidas correctivas, que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución cumplan con:
- (i) Pacífico, cumpla con otorgar la cobertura del siniestro 1001340332 en atención al seguro de protección de tarjetas contratado por la denunciante. Para tal efecto, deberá considerar si existieran operaciones pendientes de ser devueltas a la consumidora.

-
- (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
- El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.



- (ii) BCP, devolver a la cuenta de ahorros soles N° 194-222*****28 y cuenta de ahorros dólares N° 194-222*****50 de titularidad de la señora Loyola los cargos, comisiones cobradas como consecuencia de las operaciones no reconocidas, y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dichas cuentas desde la fecha de su cargo hasta la del cumplimiento del mandato, debiendo regularizar los saldos de dicha cuenta al estado en que se encontraba antes de las transacciones cuestionadas.
56. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, BCP y Pacífico deberán presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código¹⁸.
57. En este punto, cabe indicar que el artículo 40° de la Directiva señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva¹⁹.
58. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

¹⁹ **DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Ejecución de Mandatos

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2 En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4 En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Sobre la graduación de la sanción

(i) Sobre los allanamientos formulados

59. El artículo 112° del Código —modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1308— establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto en el que el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria²⁰.
60. En efecto, se debe considerar que allanarse a la denuncia o reconocer las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentre obligado el proveedor, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual este, en lugar de oponerse, acepta los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra.
61. Dicha declaración brinda a la autoridad administrativa elementos para dilucidar una controversia y conlleva a que el procedimiento resulte más célere. Ello se corrobora con lo establecido en la doctrina que señala que *“el allanamiento encierra una renuncia a defenderse en el proceso, evitando con ello dispendio de gastos y tiempo, de tal forma tal que en atención al momento en que se realiza, como es, al contestar la demanda, conlleva a la exoneración del gasto procesal, exoneración que no opera si se realiza el allanamiento con posterioridad a la contestación”*²¹.
62. Cabe señalar que, en aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, aun cuando sea considerado como un atenuante, la sanción a imponer seguirá siendo pecuniaria.
63. Asimismo, se debe tener en cuenta lo recogido en el literal e) artículo 29 de la Directiva N° 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del

²⁰ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

²¹ LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. *Comentarios al Código Procesal Civil*. Gaceta Jurídica, 2da Edición, Lima, Tomo I, pp. 859.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2678-2025/CC1

Consumidor sobre la sanción a imponer en los casos en que el denunciado presente el allanamiento dentro del plazo para realizar sus descargos²², esto es, una amonestación.

64. En el presente caso, BCP formuló allanamiento sobre todos los hechos imputados en su contra, detallados en el numeral 3 de la presente resolución.
65. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos, acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0754-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde sancionar al BCP, conforme a lo siguiente:

Cuadro N° 1: Detalle de las sanciones

INFRACCIÓN	TIPIFICACIÓN	SANCIÓN
A BCP, por no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realice 1 operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros soles 194-222*****28, de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 1 684,80.	Artículos 18° y 19° del Código.	Amonestación
A BCP, por no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realicen 2 operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 1 558,01 con cargo a la cuenta de ahorros dólares 194-222*****50, de titularidad de la denunciante.	Artículos 18° y 19° del Código.	Amonestación

(ii) Sobre haber negado, de manera injustificada, a activar la cobertura del seguro contratado para el siniestro 1001*332**

66. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM).
67. Sobre el particular, teniendo en cuenta el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM solamente recoge un determinado listado cerrado de infracciones; en ese sentido, esta Comisión advierte que existen infracciones que no coincidirán textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el decreto indicado.

22

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 30 de abril de 2021

Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento

Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:

(...)

- e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

16

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

M-CPC-05/02



68. Sin embargo, la Sala ha señalado en recientes pronunciamientos²³ que ante infracciones que no coinciden textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM correspondería la aplicación del artículo 112° del Código.
69. En esa línea, acogiendo lo señalado por el superior jerárquico, esta Comisión efectuará la graduación de la sanción conforme a lo establecido en el artículo 112° del Código²⁴, el cual señala que para determinar la sanción a imponer, la autoridad administrativa podrá tomar en consideración diversos criterios tales como: (i) el beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción, (ii) la probabilidad de detección de la infracción, (iii) el daño resultante de la infracción, (iv) los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado, (v) la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores y (vi) otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.
70. Cabe precisar, que la forma de graduación señalada por la Sala implica un cambio en el criterio aplicado por la Secretaría Técnica y por la Comisión, consistente en equiparar los supuestos establecidos para el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos, contemplados en el cuadro 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.

²³ Al respecto, la Sala ha emitido los siguientes pronunciamientos:

- (i) Resolución N° 1971-2022/SPC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2022:

“66. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código.”
(Subrayado agregado)

- (ii) Resolución N° 2178-2022/SPC-INDECOPI del 19 de octubre de 2022:

“65. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código.”
(Subrayado agregado)

- (iii) Resolución N° 2285-2022/SPC-INDECOPI del 2 de noviembre de 2022:

“40. Al respecto, cabe precisar que el cuadro 16 del Decreto Supremo establece los niveles de afectación que son determinados de acuerdo con el tipo de infracción asociada a cada caso en particular; en ese sentido, si la Comisión no encontró ningún supuesto para graduar la sanción de la conducta infractora, correspondía utilizar los criterios establecidos en el artículo 112° del Código; y no aplicar de manera excepcional los criterios que son exclusivos de los OPS.”
(Subrayado agregado)

²⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112° Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. (...) (i) La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; (ii) Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión.



71. En consecuencia, alineándonos a lo establecido por el superior jerárquico, verificada la existencia de infracciones administrativas que no coinciden textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM o que la cuantía es menor a tres (3) UIT, corresponde determinar a continuación la sanción a imponer, observando los criterios previstos en el artículo 112° del cuerpo normativo antes mencionado, y de manera supletoria, los establecidos en el TUO de la LPAG.
72. Al respecto, en la Resolución Final 1283-2010/CPC de fecha 31 de mayo de 2010 la Comisión estableció la metodología a emplear a efectos de determinar la sanción final a imponer²⁵.
73. El artículo 112° del Código establece que, para determinar la gravedad de la infracción, la autoridad administrativa podrá tomar en consideración diversos criterios tales como: (i) el beneficio ilícito esperado, (ii) la probabilidad de detección de la infracción, entre otros²⁶.

25

Al respecto, la citada resolución señaló lo siguiente:

“El beneficio ilícito es el beneficio real o potencial producto de la infracción administrativa. Es lo que percibe, percibiría o pensaba percibir el administrado cometiendo la infracción menos lo que percibiría si no la hubiera cometido. Así, por ejemplo, si un proveedor hubiera percibido 100 unidades respetando la ley, pero percibe (o percibiría o cree que va a percibir) 150 unidades al cometer la infracción, el beneficio ilícito es de 50 unidades. El beneficio ilícito también es lo que el infractor ahorra, ahorraría o pensaba ahorrar, al cometer la infracción. El beneficio ilícito, resulta pertinente precisarlo, no es utilidad ni ganancia en sentido contable o financiero.

La probabilidad de detección, por su parte, es la posibilidad, medida en términos porcentuales, de que la comisión de una infracción sea detectada por la autoridad administrativa. Si una infracción es muy difícil de detectar, le corresponderá un porcentaje bajo de probabilidad, como sería 10%, lo que significa que de cada 10 infracciones, una sería detectada por la autoridad; mientras que si es de mediana o fácil detección le corresponderá un porcentaje mayor, como por ejemplo, 50% (si de cada 2 infracciones, una sería detectada por la autoridad), 75% (si de cada 4 infracciones, 3 serían detectadas) o 100% (todas las infracciones serían detectadas).

En tanto la propia norma establece que la sanción debe ser disuasoria, el criterio del beneficio ilícito es especialmente importante, pues permite analizar cuál fue el beneficio esperado por el infractor que le llevó a cometer la conducta sancionada pese a su prohibición. Este criterio está estrechamente vinculado a la expectativa de detección, que influirá decisivamente al hacer el análisis costo/beneficio al momento de cometer la infracción. Adicionalmente, se trata de factores todos ellos susceptibles de cierta objetivación, lo que permite una mayor claridad en la motivación de la sanción, facilitando su comprensión y posterior control, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

Sin embargo, no debe olvidarse que en materia sancionadora no se castiga únicamente por el beneficio ilícito del infractor, sino también por el daño potencial o causado como consecuencia de la infracción. Por tanto, los criterios indicados en el párrafo anterior no son los únicos que deben tomarse en cuenta para establecer una sanción, que puede verse agravada o atenuada en aplicación del resto de criterios establecidos en la normativa vigente; esto es, los efectos sobre el mercado, la naturaleza del bien jurídico lesionado, la conducta del infractor y la reincidencia o incumplimiento reiterado, entre otros. Además, debe resaltarse que en caso el beneficio ilícito sea difícil de cuantificar o no exista, la Comisión podrá considerar los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor con la finalidad de determinar la sanción que considere pertinente a cada caso concreto, aplicando además los agravantes y atenuantes que correspondan.

En consecuencia, la metodología empleada por esta Comisión parte de la determinación, siempre que sea posible, del beneficio ilícito esperado por el infractor, determinándose además la probabilidad de detección. A partir de estos criterios se determina lo que denominamos «multa base», lo que permite tener una base para la sanción, para cuya determinación final deberán aplicarse, cuando sea pertinente, los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, así como los que, supletoriamente, se encuentran establecidos en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por su parte, en aquellos supuestos en donde sea imposible o muy difícil establecer el beneficio ilícito, los demás criterios serán igualmente aplicables, para así determinar la sanción a imponer”.

26

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.



74. Al respecto, en la Resolución Final N° 1283-2010/CPC del 31 de mayo de 2010 la Comisión estableció la metodología a emplear a efectos de determinar la sanción final a imponer²⁷.
75. En el presente caso, se ha determinado la responsabilidad de Pacífico; por lo que corresponde efectuar la graduación de la sanción que debe imponerse por el referido hecho.

— **Beneficio ilícito**

76. En el presente caso, ha quedado acreditada la infracción cometida por Pacífico consistente en que rechaza justificadamente la cobertura del seguro de protección de tarjetas por el siniestro 1001340332, por la realización de las operaciones no reconocidas de S/ 1 684,80 y US\$ 1 558,01 con cargo a las cuentas que mantenía contratadas en BCP.

-
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión.
- (...)

²⁷ Al respecto, la citada resolución señaló lo siguiente:

"El beneficio ilícito es el beneficio real o potencial producto de la infracción administrativa. Es lo que percibe, percibiría o pensaba percibir el administrado cometiendo la infracción menos lo que percibiría si no la hubiera cometido. Así, por ejemplo, si un proveedor hubiera percibido 100 unidades respetando la ley, pero percibe (o percibiría o cree que va a percibir) 150 unidades al cometer la infracción, el beneficio ilícito es de 50 unidades. El beneficio ilícito también es lo que el infractor ahorra, ahorraría o pensaba ahorrar, al cometer la infracción. El beneficio ilícito, resulta pertinente precisarlo, no es utilidad ni ganancia en sentido contable o financiero.

La probabilidad de detección, por su parte, es la posibilidad, medida en términos porcentuales, de que la comisión de una infracción sea detectada por la autoridad administrativa. Si una infracción es muy difícil de detectar, le corresponderá un porcentaje bajo de probabilidad, como sería 10%, lo que significa que de cada 10 infracciones, una sería detectada por la autoridad; mientras que si es de mediana o fácil detección le corresponderá un porcentaje mayor, como por ejemplo, 50% (si de cada 2 infracciones, una sería detectada por la autoridad), 75% (si de cada 4 infracciones, 3 serían detectadas) ó 100% (todas las infracciones serían detectadas).

En tanto la propia norma establece que la sanción debe ser disuasoria, el criterio del beneficio ilícito es especialmente importante, pues permite analizar cuál fue el beneficio esperado por el infractor que le llevó a cometer la conducta sancionada pese a su prohibición. Este criterio está estrechamente vinculado a la expectativa de detección, que influirá decisivamente al hacer el análisis costo/beneficio al momento de cometer la infracción. Adicionalmente, se trata de factores todos ellos susceptibles de cierta objetivación, lo que permite una mayor claridad en la motivación de la sanción, facilitando su comprensión y posterior control, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

Sin embargo, no debe olvidarse que en materia sancionadora no se castiga únicamente por el beneficio ilícito del infractor, sino también por el daño potencial o causado como consecuencia de la infracción. Por tanto, los criterios indicados en el párrafo anterior no son los únicos que deben tomarse en cuenta para establecer una sanción, que puede verse agravada o atenuada en aplicación del resto de criterios establecidos en la normativa vigente; esto es, los efectos sobre el mercado, la naturaleza del bien jurídico lesionado, la conducta del infractor y la reincidencia o incumplimiento reiterado, entre otros. Además, debe resaltarse que en caso el beneficio ilícito sea difícil de cuantificar o no exista, la Comisión podrá considerar los demás criterios establecidos en el artículo 41º-A de la Ley de Protección al Consumidor con la finalidad de determinar la sanción que considere pertinente a cada caso concreto, aplicando además los agravantes y atenuantes que correspondan.

En consecuencia, la metodología empleada por esta Comisión parte de la determinación, siempre que sea posible, del beneficio ilícito esperado por el infractor, determinándose además la probabilidad de detección. A partir de estos criterios se determina lo que denominamos «multa base», lo que permite tener una base para la sanción, para cuya determinación final deberán aplicarse, cuando sea pertinente, los demás criterios establecidos en el artículo 41º-A de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, así como los que, supletoriamente, se encuentran establecidos en el numeral 3 del artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por su parte, en aquellos supuestos en donde sea imposible o muy difícil establecer el beneficio ilícito, los demás criterios serán igualmente aplicables, para así determinar la sanción a imponer".



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2678-2025/CC1

77. En consecuencia, el beneficio ilícito estaría constituido Técnica por el ahorro obtenido como consecuencia de no haber brindado la cobertura del siniestro por las operaciones no reconocidas con cargo a las cuentas de la señora Loyola.
78. Ahora bien, este Colegiado considera que el beneficio ilícito esperado por Pacífico consistiría en el monto que correspondía otorgar por la cobertura del siniestro reportado por las operaciones no reconocidas, ascendentes a de S/ 1 684,80 y US\$ 1 558,01²⁸. Es decir, el equivalente a uno con treinta (1,30)²⁹ UIT.

— **Probabilidad de detección**

79. En el presente caso, la probabilidad de detección es alta, en la medida que la negativa injustificada de la cobertura por el siniestro 1001340332 fue comunicada de manera expresa a la señora Loyola mediante carta de fecha 29 de agosto de 2025, lo que hacía previsible que cuestionara dicha decisión e interponga una denuncia. Lo expuesto nos lleva a considerar que la probabilidad de detección de la infracción del presente caso sería del orden del 100% (equivalente a un factor de 1).

— **Multa base**

80. La multa base se obtiene dividiendo el beneficio ilícito entre la probabilidad de detección. Es evidente que la sanción a imponer debería ser por lo menos igual a dicho monto, salvo que existan circunstancias atenuantes, de lo contrario el infractor encontraría rentable cometer la infracción en lugar de respetar las normas del ordenamiento jurídico, que es lo que busca evitar el principio de razonabilidad.
81. Considerando los datos obtenidos, la multa base resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:

Beneficio Ilícito esperado	/	Probabilidad de detección	=	Multa base
1,30 UIT	/	1	=	1,30 UIT

— **Multa final**

82. En consecuencia, en tanto la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico y conforme a los principios que inspiran en ejercicio del poder punitivo del Estado; y, adicionalmente, en aplicación del principio de razonabilidad que establece el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG³⁰, la Comisión considera que corresponde imponer una multa de uno con treinta (1,30) UIT.

²⁸ Teniendo en consideración que el tipo de cambio vigente al 25 de agosto de 2025 fue de 3.5276, el importe de US\$ 1 558,01 x 3.5276 = S/ 5 496,03.

Ver: https://www.sbs.gob.pe/app/pp/sistip_portal/paginas/publicacion/tipocambiopromedio.aspx

²⁹ Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 7 180,83 equivale a 1,30 UIT (S/ 7 180,83 / 5 500,00) = 1,30 UIT.

³⁰ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 30 de abril de 2026.



Sobre las costas y los costos del procedimiento

83. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi³¹, aprobada por Decreto Legislativo N° 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la denunciante o el Indecopi.

(i) De las costas del procedimiento

84. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del BCP y Pacífico, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas del procedimiento en favor de la parte denunciante.
85. En consecuencia, el BCP y Pacífico deberán cumplir con pagar, solidariamente, a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución³².
86. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el BCP y Pacífico deberán presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código³³.

Artículo 230. - Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:
(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; así como que la determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición en la comisión de infracción.
(...)

³¹ LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

³² Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

³³ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)



87. Es pertinente informar que, si la denunciante comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el BCP y Pacífico no presentan ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas³⁴.
- (ii) **De los costos del procedimiento respecto de los extremos sobre los que se formuló allanamiento**
88. La orden para que el infractor asuma el pago de los costos del procedimiento constituye una facultad de la autoridad administrativa, y no así en una obligación, ello considerando los fines económicos y sociales para los cuales el ordenamiento reconoció el derecho a solicitar el reembolso de costos del procedimiento.
89. Así, la autoridad administrativa en ejercicio de dicha facultad puede determinar si corresponde o no el otorgamiento de los costos del procedimiento, en atención a las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo estas estar referida, por ejemplo, a la necesidad de recurrir a la autoridad para la satisfacción de una pretensión relativa a la restitución de un derecho vulnerado.
90. En ese sentido, el ejercicio de la facultad para ordenar el reembolso o la condena al pago de los costos debe guardar congruencia con el análisis de costo y beneficio que tanto el denunciado como el denunciante deben efectuar antes de acudir a la Administración Pública mediante el inicio de un procedimiento administrativo. Ello, para otorgar al sistema de protección al consumidor una mayor celeridad y agilidad, que beneficie a los consumidores que requieren una protección efectiva frente a los proveedores obstructivos³⁵, a través del otorgamiento de medidas reparadoras, complementarias o para que se conmine a los denunciados al cumplimiento de los mandatos de la administración.
91. El artículo 112 del Código dispone que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas con la presentación de los

34

DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

- 41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
- 41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumarisísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiado por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutorio deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

35

Al respecto, debe precisarse que el Decreto Legislativo N° 1308, dispone que el allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.



descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas³⁶.

92. En el presente caso, ha quedado acreditada la siguiente infracción cometida por el BCP toda vez que formuló su allanamiento sobre los hechos referidos a:

- No haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realice 1 operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros soles 194-222*****28, de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 1 684,80.
- No haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realicen 2 operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 1 558,01 con cargo a la cuenta de ahorros dólares 194-222*****50, de titularidad de la denunciante.

93. Por lo que, no corresponde ordenar el pago de los costos del procedimiento solicitado por el denunciante en relación con dichos extremos.

(iii) De los costos del procedimiento respecto de los extremos sobre los que no se formuló allanamiento

94. En el presente caso, ha quedado acreditada la infracción cometida por Pacífico, consistente en que no acreditó que la negativa de la cobertura del seguro de protección de tarjetas por el siniestro 1001340332 fue justificada.

95. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento con relación a tal extremo, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de las costas y los costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del BCP y Pacífico en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

96. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por

³⁶ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...)

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:

(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, se da por concluido el procedimiento liminarmente, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.



infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado³⁷.

97. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
98. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de una infracción al Código por parte del BCP, Scotiabank y Pacífico; así como se le ha impuesto una sanción por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

SE RESUELVE

PRIMERO: aceptar el desistimiento de la pretensión y del procedimiento suscrito por la señora Luz Micaela Loyola Chávez contra Scotiabank Perú S.A.A. dando por finalizado el procedimiento, y ordenar el archivo del expediente respecto de la entidad bancaria.

SEGUNDO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Luz Micaela Loyola Chávez contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto a no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realice una (1) operación no reconocida, por el importe de S/ 1 684,80 con cargo a la cuenta de ahorros soles N° 194-222*****28, de titularidad de la denunciante.

TERCERO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Luz Micaela Loyola Chávez contra Banco de Crédito del Perú S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que la entidad bancaria formuló su allanamiento respecto a no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realicen 2 operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 1 558,01 con cargo a la cuenta de ahorros dólares N° 194-222*****50, de titularidad de la denunciante.

CUARTO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Luz Micaela Loyola Chávez contra Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditado que la negativa de la cobertura del seguro de protección de tarjetas por el siniestro 1001340332 fue justificada.

37

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI**COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2678-2025/CC1

QUINTO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., en calidad de medida correctiva, que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumplan con:

- (iii) Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., cumpla con otorgar la cobertura del siniestro 1001340332 en atención al seguro de protección de tarjetas contratado por la denunciante. Para tal efecto, deberá considerar si existieran operaciones pendientes de ser devueltas a la consumidora.
- (iv) Banco de Crédito del Perú S.A., devolver a la cuenta de ahorros soles N° 194-222*****28 y cuenta de ahorros dólares N° 194-222*****50 de titularidad de la señora Loyola los cargos, comisiones cobradas como consecuencia de las operaciones no reconocidas, y los intereses que se hubiesen generado según la tasa de rendimiento aplicable a dichas cuentas desde la fecha de su cargo hasta la del cumplimiento del mandato, debiendo regularizar los saldos de dicha cuenta al estado en que se encontraba antes de las transacciones cuestionadas.

Para ello, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, los proveedores deberán presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada "Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor".

SEXTO: sancionar a Banco de Crédito del Perú S.A. y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. conforme a lo siguiente:

Cuadro N° 2: detalle de sanciones

INFRACCIÓN	TIPIFICACIÓN	SANCIÓN
A Banco de Crédito del Perú S.A., por no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realice 1 operación no reconocida con cargo a la cuenta de ahorros soles 194-222*****28, de titularidad de la denunciante, por el importe de S/ 1 684,80.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	Amonestación
A Banco de Crédito del Perú S.A., por no haber adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 25 de agosto de 2025, se realicen 2 operaciones no reconocidas por el importe total de US\$ 1 558,01 con cargo a la cuenta de ahorros dólares 194-222*****50, de titularidad de la denunciante.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	Amonestación
A Pacífico por no haber acreditado que la negativa de la cobertura del seguro de protección de tarjetas por el siniestro 1001340332 fue justificada.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	1,30 UIT

Con relación a la sanción pecuniaria, esta será rebajada en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar las mismas en un plazo no mayor a quince (15)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 2678-2025/CC1

días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor²⁶.

SEPTIMO: requerir a Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., el cumplimiento espontáneo de la multa impuesta en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 194° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS³⁸, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

OCTAVO: ordenar a Banco de Crédito del Perú S.A. y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumplan con pagar, solidariamente, a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ello, sin perjuicio del derecho de la parte denunciante de solicitar la liquidación de las costas y costos una vez concluida la instancia administrativa ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1 respecto de los extremos en los que los proveedores denunciados no formularon su allanamiento.

NOVENO: exonerar a Banco de Crédito del Perú S.A. del pago de los costos del procedimiento en virtud de los allanamientos formulados por la entidad bancaria.

DÉCIMO: disponer la inscripción de Banco de Crédito del Perú S.A. y Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor³⁹.

²⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR** publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 113.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

(...)

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

³⁸ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**, publicado el 30 de abril de 2026

Artículo 194.- Ejecución forzosa

Para proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos a través de sus propios órganos competentes, o de la Policía Nacional del Perú, la autoridad cumple las siguientes exigencias:

(...)

4. Que se haya requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable.

³⁹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por DECRETO LEGISLATIVO N° 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus



DÉCIMO PRIMERO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación⁴⁰, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de su notificación⁴¹, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 207° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; caso contrario, la resolución quedará consentida⁴².

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

⁴⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS.

PRIMERA. - Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

"Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)".

⁴¹ **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 207.- Recursos administrativos

207.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios

(...).

⁴² **DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 30 de abril de 2026**

Artículo 212.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.